

1502327-08.2021.8.26.0453

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: MOEMA MOREIRA PONCE LACERDA

Comarca: Pirajuí

Foro: Foro de Pirajuí

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... no exercício de sua função:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirajuí

Foro de Pirajuí

1ª Vara

Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 43, Pirajuí - SP - cep 16600-000

1502327-08.2021.8.26.0453 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502327-08.2021.8.26.0453

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

JULIANO RAFAEL BARRETO e outro

Prioridade Idoso

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MOEMA MOREIRA PONCE LACERDA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu representante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual denuncia JULIANO RAFAEL BARRETO, como incurso na prática do delito tipificado no artigo 155, §1º, por três vezes, nos termos do artigo 71, todos do Código Penal.

Narra a denúncia (fls. 81/84) que, no dia 14 de agosto de 2021, em horário incerto, contudo durante o período noturno, na Alameda Antônio Raposo Tavares, 28, no município de Reginópolis e comarca de Pirajuí, o réu teria subtraído, para si ou para outrem, 01 (um) botijão de gás GLP (gás de cozinha), avaliado no valor de R\$120,00 (cento e vinte reais), pertencente à vítima Vera Alice de Fátima Vargas. Registrado ainda que, no mesmo dia, pouco após o evento acima narrado, na Rua Boa Vista, 867, centro no município de Reginópolis e comarca de Pirajuí, o réu, também durante repouso noturno, subtraiu para si ou para outrem, 01 (um) botijão de gás GLP (gás de cozinha), avaliado em R\$120,00 (cento e vinte reais) pertencente ao Centro de Referência de Assistência Social de Reginópolis.

Consta, por derradeiro, que no mesmo dia, após os eventos tratados acima, na praça central, próxima à sorveteria zero grau, situada na Rua Agda Martins Piqueira, centro, no município de Reginópolis e comarca de Pirajuí, o réu, também em período noturno, subtraiu para si ou para outrem, 01 (um) telefone celular, marca Motorola,

G9 Play, na cor rosa, avaliado em R\$1.050,00 (mil e cinquenta reais), pertencente à vítima Amanda Letícia Ribeiro.

De acordo com a denúncia (fls. 81/84): "Segundo o apurado, no dia dos fatos, o denunciado, determinado à prática do crime de furto, dirigiu-se até a residência vizinha, localizada na Alameda Antônio Raposo Tavares, nº 28, durante o repouso noturno e, considerando o muro baixo do local, adentrou no quintal da residência e subtraiu 01 (um) botijão de gás de cozinha, levando o objeto para sua residência. Ato contínuo, o denunciado estava andando em via pública, quando passou em frente ao "CRAS" do município de Reginópolis e, novamente determinado à prática delitiva, pulou o muro da frente do imóvel, e subtraiu outro botijão de gás de cozinha, carregando a res furtiva no ombro até sua casa. Por fim, no mesmo dia, após ter guardado os objetos furtados, se dirigiu até a praça central daquela urbe, quando avistou um telefone celular sobre o banco da praça matriz, local em que estava a vítima, e o subtraiu para si. Imagens captadas por câmeras de segurança registraram o denunciado carregando um botijão de gás pela via pública, com a utilização de uma carriola (cf. imagens de fls. 17/18). Ao ser abordado no dia 16 de agosto de 2021, o denunciado confessou a subtração dos citados botijões de gás, os quais foram localizados e apreendidos em sua residência, bem como foi localizado em sua posse o aparelho celular subtraído, de propriedade da vítima Amanda Letícia Ribeiro, sendo todos os objetos restituídos às vítimas (fls. 19/23, 43/44, 25, 27 e 30)."

A denúncia foi recebida aos 12 de novembro de 2021 (fls. 85).

O réu foi citado (fls. 123), sendo lhe nomeado advogado de defesa às fls. 124/125, com apresentação de defesa prévia às fls. 130/133.

As hipóteses de absolvição sumária foram afastadas pela decisão de fls. 147/149, que manteve o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução e julgamento.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a vítima, uma testemunha e o réu foi interrogado, ao final.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais em audiência, nas quais Público pugnou pela procedência da ação, sob o fundamento de que restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, estando presentes todos os elementos necessários para a caracterização da conduta descrita na denúncia.

A Defesa, por sua vez, em memoriais escritos (fls. 253/255), pediu a absolvição do acusado nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal, pela aplicação do princípio da insignificância. Eventualmente, requer a aplicação do da substituição da pena por restritiva de direito.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

O feito encontra-se em ordem. Não há preliminares a dirimir. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a prática de fato tipificado no artigo 155, §1º, em tese, praticado por três vezes, nos termos do artigo 71, todos do Código Penal.

Passo a análise da prova oral produzida.

A vítima Vera Alice de Fátima Vargas, em solo policial, narrou que: "NA MANHÃ DO DIA 15/08/2021 EU ESTAVA EM MINHA CASA, SITUADA NA ALAMEDA ANTONIO RAPOSO TAVARES, Nº 28 E FUI UTILIZAR MEU FOGÃO, MAS PERCEBI QUE O MESMO NÃO ESTAVA FUNCIONANDO (ACENDENDO); QUE A PRINCÍPIO ACREDITEI QUE MEU GÁS HAVIA ACABADO, E DE IMEDIATO FIZ CONTATO COM UMA DISTRIBUIDORA AQUI DA CIDADE PARA SOLICITAR A TROCA DE MEU BOTIJÃO, POR UM BOTIJÃO CHEIO, ACREDITANDO QUE O MEU ATUAL ESTARIA VAZIO; QUE SÓ QUANDO FOI OCORRER DE FATO A TROCA É QUE IDENTIFIQUEI QUE NA VERDADE NÃO SE TRATAVA DO MEU GÁS QUE HAVIA ACABADO, MAS SIM ERA MEU BOTIJÃO QUE NÃO ESTAVA MAIS PELO LOCAL ONDE ELE FICA, E ESTAVA APENAS A MANGUEIRA DE CONEXÃO QUE LIGA O BOTIJÃO NA ÁREA EXTERNA ATÉ O FOGÃO NA ÁREA INTERNA (COZINHA); QUE TAMBÉM ME RECORDO QUE UTILIZEI MEU FOGÃO/BOTIJÃO NORMALMENTE POR VOLTA DAS 22:00H DA NOITE ANTERIOR; QUE TAMBÉM GOSTARIA DE INFORMAR QUE MEU BOTIJÃO DE GÁS FICA PARA O LADO DE FORA DA CASA, ATÉ

MESMO POR QUESTÕES DE SEGURANÇA; QUE MINHA RESIDÊNCIA NÃO POSSUI CÂMERAS DE MONITORAMENTO OU VIGILÂNCIA; QUE TAMBÉM NÃO HAVIA NENHUM TIPO DE SINAL OU MARCA EM MINHA CASA, REFERENTE A POSSÍVEL PESSOA QUE TENHA ADENTRADO NO QUINTAL E LEVADO BOTIJÃO; QUE DIANTE DOS FATOS REGISTREI UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA NESTA DELEGACIA, SENDO QUE NA MESMA DATA, ALGUMAS HORAS MAIS TARDE, OS POLICIAIS ME PROCURARAM NO SENTIDO DE INFORMAR QUE HAVIAM LOCALIZADO MEU BOTIJÃO DE GÁS, E NO PRESENTE ATO ESTOU RECEBENDO O MESMO DE VOLTA" - fls. 24

Em juízo, a vítima Vera Alice de Fátima Vargas narrou que no sábado à noite, até antes de 22h, usou o seu fogão. No domingo cedo, antes do almoço, foi usar o fogão para fazer o almoço e percebeu que não veio o gás. O botijão fica do lado de fora da casa. Pediu um novo gás e o rapaz, ao substituir, contou que o botijão não estava ali, momento em que percebeu que tinha sido subtraído. O botijão foi devolvido.

Ezequiel Bernardo Santana, representante da vítima Prefeitura Municipal de Reginópolis (CRAS), em solo policial, narrou que: "ATUALMENTE ESTOU COMO DIRETOR DO 'CRAS' DE REGINÓPOLIS, SENDO QUE NA MANHÃ DA ÚLTIMA SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/08/2021, AO CHEGAR NO MEU LOCAL DE TRABALHO, IDENTIFIQUEI QUE HAVIAM SUBTRAÍDO O BOTIJÃO DE GÁS DO LOCAL, O QUAL JÁ NÃO ESTAVA MAIS ONDE DEVERIA ESTAR, E ESTAVA APENAS A MANGUEIRA DE CONEXÃO QUE LIGA O BOTIJÃO NA ÁREA EXTERNA ATÉ O FOGÃO NA ÁREA INTERNA; QUE TAMBÉM GOSTARIA DE INFORMAR QUE O BOTIJÃO DE GÁS FICA PARA O LADO DE FORA, ATÉ MESMO POR QUESTÕES DE SEGURANÇA QUANTO AOS RISCOS QUE TAL OBJETO PODE ACARREJAR; QUE TAMBÉM NÃO HAVIA NENHUM TIPO DE SINAL OU MARCA REFERENTE A POSSÍVEL PESSOA QUE TENHA ADENTRADO NO CRAS E LEVADO O BOTIJÃO; QUE DIANTE DOS FATOS, NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE DO CRAS ME DESLOQUEI ATÉ A DELEGACIA E REGISTREI UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA; QUE NA PRESENTE DATA OS POLICIAIS ME PROCURARAM NO SENTIDO DE INFORMAR QUE HAVIAM LOCALIZADO MEU BOTIJÃO DE GÁS, E NO PRESENTE ATO ESTOU RECEBENDO O MESMO DE VOLTA". - fls. 26.

Em juízo, o representante da vítima Ezequiel Bernardo Santana narrou que sentiu a falta do botijão de gás ao amanhecer. A funcionária que faz o café da manhã sentiu a falta do gás, porque o fogão não ligava. O botijão ficava na área externa e ela notou que não estava ali. Ela lhe acionou e, após, acionou a polícia. Após diligências, encontram o botijão de gás.

Por sua vez, Amanda Letícia Ribeiro, em solo policial narrou que: "COMPAREÇO NESTA UNIDADE POLICIAL A FIM DE BUSCAR INFORMAÇÕES QUANTO AO MEU CELULAR, O QUAL TENHO CONHECIMENTO DE QUE FOI LOCALIZADO NO ÚLTIMO DIA 16/08/2021, E QUE O MESMO ENCONTRA-SE NAS DEPENDÊNCIAS DESTA DELEGACIA; QUE PARA TANTO GOSTARIA DE INFORMAR QUE O QUE DE FATO OCORREU FOI QUE NO ÚLTIMO DOMINGO, DIA 15/08/2021 EU ME ENCONTRAVA NA PRAÇA MATRIZ DE REGINÓPOLIS, NA RUA AGDA MARTINS PIQUEIRA, NAS PROXIMIDADES DA SORVETERIA 'ZERO GRAU' E NA OCASIÃO EU ESTAVA COM MEU CELULAR NO BOLSO; QUE NO ENTANTO, POR VOLTA DE 01:00 APÓS UM MOMENTO DE DESCONTRAÇÃO E DISTRAÇÃO COM MEUS AMIGOS, PASSEI A DAR PELA FALTA DO MEU CELULAR, TENDO DEPOIS DISSO PROCURADO PELAS IMEDIAÇÕES MAS NÃO TIVE ÊXITO EM ENCONTRAR; QUE TAMBÉM NÃO CHEGOU A VER QUEM POSSA TER 'PEGADO' MEU CELULAR; QUE APRESENTO NESTE ATO NOTA FISCAL DO MEU CELULAR, E GOSTARIA DE ESCLARECER QUE EM TAL DOCUMENTO CONSTA O NOME DO MEU IRMÃO CARLOS RIBEIRO, SENDO QUE NO MÊS DE MAIO DE 2021 ELE COMPROU O CELULAR NO NOME DELE MAS EU QUE FAÇO USO; QUE ALÉM DA NOTA FISCAL, DECLARO TAMBÉM QUE CONFORME MARCA, MODELO, COR E NÚMERO DE 'IMEI' POSSO CONFIRMAR INCLUSIVE POR MEIO DE RECONHECIMENTO QUE MEU CELULAR É O APARELHO QUE ESTOU TENDO ACESSO AGORA AQUI NESTA DELEGACIA. OPORTUNIDADE EM QUE ESTOU PORTANTO, RECEBENDO O APARELHO DE VOLTA" - fls. 28.

Em juízo, a vítima Amanda Letícia Ribeiro declarou que estava na praça à noite com uma amiga, perto da sorveteria Zero Grau, e notou que estava sem o celular. Procurou ali próximo e não achou. O celular estava no seu bolso. Não sentiu o celular sendo retirado. O celular estava trincado na câmera traseira, e precisou trocar o vidro, gastando uns R\$40,00. Estava perto da Sorveteria, por volta de 01h, quando notou a falta de seu celular. Não sabe se o celular caiu do seu bolso, mas é uma possibilidade. Chegaram a sentar em banco da praça.

Leandro Ramos da Silva, policial civil, ouvido em solo policial, declarou que: "NA PRESENTE DATA AO CHEGAR PARA TRABALHAR PELA MANHÃ NA DELEGACIA DE REGINÓPOLIS TOMEI

CONHECIMENTO ACERCA DE UM BOTIJÃO DE GÁS QUE HAVIA SIDO SUBTRAÍDO DE UMA RESIDÊNCIA, SITUADA INCLUSIVE EM UMA RUA PRÓXIMA AQUI DA DELEGACIA; QUE DIANTE DISSO DEI INICIO ÀS DILIGÊNCIAS QUE PUDESSEM LEVAR À IDENTIFICAÇÃO DE AUTORIA, BEM COMO A LOCALIZAÇÃO DO REFERIDO BOTIJÃO, FATO QUE VEIO A SER REGISTRADO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA AJ5932-1/2021; QUE ENTÃO LOGREI ÊXITO EM OBTER IMAGENS DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA EXISTENTES NAS IMEDIAÇÕES DO LOCAL DO CITADO DELITO, SENDO QUE POR CONTA DISSO EU JÁ ESTAVA COM INFORMAÇÕES SUFICIENTES ACERCA DA PESSOA QUE TERIA ENTÃO COMETIDO O FURTO REGISTRADO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM EPÍGRAFE, TRATANDO-SE DE UM INDIVÍDUO DO SEXO MASCULINO, O QUAL CONFORME AS IMAGENS PASSAVA CARREGANDO UM BOTIJÃO DE GÁS EM UM CARRINHO DE MÃO (CARRIOLA); QUE ENTÃO EM CERTO MOMENTO, QUANDO EU ME ENCONTRAVA NA PARTE EXTERNA DESTA UNIDADE POLICIAL, ACOMPANHADO DO POLICIAL MILITAR ENIO GARCIA, AVISTEI O INDIVÍDUO QUE APARECE NAS IMAGENS DAS CÂMERAS CARREGANDO O BOTIJÃO NA CARRIOLA; QUE AO AVISTAR REFERIDO INDIVÍDUO, IDENTIFICADO COMO SENDO O SR. JULIANO BARRETO, FUI AO SEU ENCONTRO E EFETUEI A ABORDAGEM, COM APOIO DO CITADO POLICIAL MILITAR; QUE NA OCASIÃO JULIANO ESTAVA NA POSSE DE UM APARELHO DE TELEFONIA CELULAR, MARCA MOTOROLA, E AO SER QUESTIONADO, NÃO SOUBE APONTAR SUA REAL PROCEDÊNCIA, APENAS INFORMANDO QUE HAVIA ACHADO TAL OBJETO EM UM BANCO DA PRAÇA MATRIZ, NA NOITE DO ÚLTIMO SÁBADO, JÁ NA MADRUGADA DE DOMINGO, OPORTUNIDADE EM QUE COMO NÃO HAVIA NINGUÉM PRÓXIMO, JULIANO INFORMOU QUE PEGOU O CELULAR PARA SI; QUE ENTÃO CONDUZIMOS JULIANO PARA O INTERIOR DESTA UNIDADE POLICIAL, E JÁ COM BASE NAS INVESTIGAÇÕES AVANÇADAS QUANTO AO FURTO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, JULIANO CONFIRMOU QUE REALMENTE ADENTROU NO QUINTAL DA CASA SITUADA NA ALAMEDA ANTONIO RAPOSO TAVARES, Nº 28, VIZINHA DA CASA EM QUE RESIDE E SUBTRAIU O BOTIJÃO DE GÁS, OBJETO QUE ENCONTRAVA-SE NA PARTE EXTERNA DA CASA, CONECTADO INCLUSIVE NA MANGUEIRA DE GÁS; QUE AINDA DURANTE O PROCEDIMENTO SUPRACITADO REFERENTE AO SR. JULIANO, OCORREU DE COMPARECER NESTA UNIDADE POLICIAL O SR. EZEQUIEL, REPRESENTANTE DO 'CRAS' DE REGINÓPOLIS, A FIM DE NOTICIAR QUE HOJE PELA MANHÃ, AO CHEGAR PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES NA CITADA REPARTIÇÃO PÚBLICA, DEU PELA FALTA DE UM BOTIJÃO DE GÁS; QUE DIANTE DISSO, AINDA COM A PRESENÇA DE JULIANO NESTA DELEGACIA, O QUESTIONEI A RESPEITO DESSE FURTO DE BOTIJÃO DE GÁS OCORRIDO DESTA VEZ NO 'CRAS', MOMENTO EM QUE JULIANO TAMBÉM CONFIRMOU QUE NA NOITE DO ÚLTIMO SÁBADO, APÓS TER SUBTRAÍDO O BOTIJÃO DA CASA VIZINHA A SUA, DESLOCOU-SE ATÉ O 'CRAS', SITUADO NA RUA BOA VISTA, Nº 867, PULOU O MURO DA FRENTE E SUBTRAIU O BOTIJÃO DE GÁS DESSE OUTRO LOCAL, LEVANDO PARA SUA CASA ASSIM COMO FEZ COM O PRIMEIRO BOTIJÃO; QUE COM BASE NOS TRABALHOS OCORRIDOS ATÉ ESSE EXATO MOMENTO, ME DESLOQUEI PARA A RESIDÊNCIA DE JULIANO, JUNTAMENTE COM A COMPANHEIRA DELE, SRA. RENATA, PESSOA QUE TAMBÉM É POSSÍVEL IDENTIFICAR NAS IMAGENS DE MONITORAMENTO ACIMA CITADAS, E NA OPORTUNIDADE OBTIVE ÊXITO EM LOCALIZAR E APREENDER OS DOIS BOTIJÕES DE GÁS, BEM COMO UMA CAMISETA DO SR. JULIANO, A QUAL TAMBÉM APARECE NAS IMAGENS DAS CÂMERAS, SENDO UTILIZADA PELO PRÓPRIO JULIANO ENQUANTO CARREGAVA UM DOS BOTIJÕES PELA RUA; QUE POR TODO O OCORRIDO, E REPORTADOS OS FATOS A AUTORIDADE POLICIAL, HOVE ENTÃO A DELIBERAÇÃO PELOS REGISTROS POLICIAIS, BEM COMO OS DEMAIS ATOS PERTINENTES, INCLUSIVE A APREENSÃO DOS OBJETOS ACIMA MENCIONADOS". - fls. 15/16.

Em juízo, Leandro Ramos da Silva narrou que as vítimas compareceram para o registro do furto. Primeiro um narrando o furto do botijão de gás, e após o outro. Em diligências, conseguiram imagens do réu com o botijão de gás, juntamente com sua companheira Renata. Após, em outras imagens, avistaram os dois com o botijão de gás. Os botijões foram encontrados na residência do réu. O celular estava com o réu na delegacia, na primeira abordagem. O réu tinha se mudado para a cidade e passaram a lhe acompanhar por já ter passagens, como é o procedimento padrão. O réu chegou a mencionar que queria mudar de vida. Durante a abordagem, foi encontrado também o celular com ele, e o réu disse que queria destravar. O réu negou os fatos. Não ouviu a oitiva dele na delegacia.

Em solo policial, o réu Juliano Rafael Barreto disse que: "NO ÚLTIMO SÁBADO EU CHEGUEI A SER CONDUZIDO PARA O HOSPITAL EM PIRAJUÍ, UMA VEZ QUE AQUI NO PRONTO SOCORRO DE REGINÓPOLIS CONSTATARAM QUE MINHA DIABETE ESTAVA MUITO ALTA; QUE ENTÃO FUI MEDICADO NA SANTA CASA DE PIRAJUÍ E FUI TRAZIDO DE VOLTA PRA MINHA CASA AQUI EM REGINÓPOLIS, E ISSO ERA NO INÍCIO DA NOITE; QUE NO ENTANTO QUANDO CHEGUEI, PASSEI A PENSAR EM PRATICAR FURTOS NOVAMENTE, E ENTÃO CONSIDERANDO QUE O MURO DA VIZINHA

(CASA 'DE CIMA) ERA BAIXO, EU PULEI, ADENTREI NO QUINTAL E DESENGATEI A VÁLVULA DO BOTIJÃO DO GÁS QUE FICA NA AREA EXTERNA DA CASA VIZINHA, E O TROUXE PRA MINHA CASA, ONDE DEIXEI GUARDADO; QUE DEPOIS DISSO EU FUI ANDARA PÉ NA RUA, JUNTO COM MINHA COMPANHEIRA RENATA, E QUANDO PASSAMOS NA FRENTE DO 'CRAS' NA RUA BOA VISTA, VISUALIZEI UM OUTRO BOTIJÃO DE GÁS NA ÁREA EXTERNA DO CRAS, E TAMBÉM TIVE A IDEIA DE FURTAR ESSE OUTRO BOTIJÃO, SENDO QUE PARA ISSO, PULEI O MURO DA FRENTE DO 'CRAS' QUE TAMBÉM ERA BAIXO E CONSEGUI FURTAR O BOTIJÃO DO 'CRAS'; QUE EM SEGUIDA COLOQUEI O BOTIJÃO NO OMBRO E TAMBÉM LEVEI PARA MINHA CASA; QUE NO PRESENTE ATO INFORMA QUE OS DOIS BOTIJÕES ENCONTRAM-SE NA MINHA CASA E AUTORIZO QUE OS POLICIAIS ENTREM A FIM DE PEGAR OS BOTIJÕES E TRAZER AQUI NA DELEGACIA; QUE INFORMO AINDA QUE O PRIMEIRO BOTIJÃO QUE FURTEI A MINHA VIZINHA EU NÃO HAVIA FALADO NADA PARA MINHA COMPANHEIRA RENATA, NO ENTANTO, JÁ NO SEGUNDO RENATA ESTAVA COMIGO NA RUA QUANDO PASSEI EM FRENTE AO 'CRAS'E NA OCASIÃO EU ESTAVAS EMBRIAGADO, E DECIDI PULAR O MURO DO 'CRAS', SENDO QUE MINHA COMPANHEIRA ATÉ ACHOU ERRADO AQUILO QUE EU ESTAVA FAZENDO, TANTO QUE ELA FICOU DO LADO DE FORA; QUE DEPOIS DISSO EU E MINHA COMPANHEIRA FOMOS NOVAMENTE PARA A RUA, E FOMOS ATÉ A PRAÇA, MOMENTO EM QUE EU FUI TOMAR WHISKY; QUE ENTÃO EM DADO MOMENTO EU VISUALIZEI UM CELULAR COR DE ROSA EM UM BANCO DA PRAÇA, O QUAL AINDA ESTAVA LIGADO, MAS NÃO TINHA NINGUÉM POR PERTO, QUE ENTÃO DECIDI PEGAR O CELULAR PRA MIM, QUE NESSA MANHÃ EU ESTAVA INDO LEVAR O CELULAR PARA ALGUÉM FORMATAR PRA MIM, NO ENTANTO, OS POLICIAIS ME ABORDARAM E ME TROUXERAM PARA A DELEGACIA." - fls. 43/44.

Em juízo, o réu Juliano Rafael Barreto narrou que estava em falta de botijão de gás em sua casa e, por isso, subtraiu. Pegou dois porque iria vender um. O celular não foi furtado. A menina do celular estava com ele na praça, saiu e deixou em cima do banco. Passou com sua esposa e pegou o celular e colocou no bolso. Não viu o celular caindo, mas a vítima estava ali perto e viu quando o celular ficou ali. Está preso pelo artigo 157 do Código Penal, também em Reginópolis.

Pois bem.

A materialidade delitiva resultou provada pelos boletins de ocorrência (fls. 04/06; fls. 07/11 e fls. 12/14), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 25; fls. 27 e fls. 30), pelo auto de avaliação (fls. 77), pelo relatório final (fls. 61/63), bem como pela prova oral colhida em juízo.

Por sua vez, a autoria é certa e as provas dos autos demonstram que ela recai, com efeito, sobre o acusado.

O conjunto probatório é seguro e autoriza a condenação.

Primeiramente, cumpre ressaltar a importância da palavra das vítimas nos crimes patrimoniais. Neste sentido: "Como é cediço, as palavras das vítimas, evidentemente, merecem crédito, não sendo preciso citar aqui a torrencial jurisprudência e a lição dos doutrinadores, quanto à validade da palavra da vítima nos crimes patrimoniais, mormente quando, como no caso em tela, inexistente motivo para infundada incriminação a inocente". (TJ/SP; Apelação Criminal 0001883-64.2016.8.26.0537; Relator (a): Sérgio Coelho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Diadema - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/08/2020; Datade Registro: 26/08/2020).

Em especial, registre-se que a vítima Amanda Letícia Ribeiro informou que estava com o aparelho celular em seu bolso e, em determinado momento, percebeu a ausência de seu celular, iniciando buscas pelo local em que estava com seus amigos, porém sem o encontrar.

Por outro lado, cristalino nos autos que o réu foi encontrado na posse da res furtiva. Ademais, o réu confessou que viu o momento em que a vítima esqueceu o celular e, ao invés de devolvê-lo, optou por subtrair o aparelho e guardar em seu bolso. Desse modo, nitidamente está configurada a figura típica do furto, qual seja, subtrair bem pertencente a terceiro.

Aliás, em caso semelhante, este foi o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO. Furto. Sentença desclassificatória para o delito de apropriação de coisa achada. Recurso ministerial. Pleito de condenação do réu nos termos da denúncia. 1. Da violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença. Desalinhamento entre os fatos narrados na peça exordial e aqueles reconhecidos. Tese acusatória

que atribui ao réu a prática do delito de furto. Sentença que afirmou a prática do delito de apropriação de coisa achada. Conduta que não foi expressamente descrita na denúncia. Violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença, bem como às garantias da ampla defesa e do contraditório. Necessidade de aditamento da denúncia que se impunha, nos termos do art. 384, do Código de Processo Penal. Impossibilidade de reconhecimento da nulidade da r. sentença. Recurso da acusação que não arguiu nulidade. Aplicação da Súmula nº 160, do STF. Recurso ministerial para condenação do réu nos termos da denúncia. Réu que se defendeu ao longo de toda marcha processual dos fatos narrados na peça exordial. Inexistência de violação à garantia da ampla defesa. 2. Condenação do réu pela prática do delito de furto que se impõe. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos da vítima uniformes e convergentes. Réu surpreendido na posse da res furtiva. Versão do réu que restou isolada nos autos. Convergência de vários elementos indiciários que, conjugados, estruturam o quadro de certeza quanto aos termos da imputação. 3. Dosimetria da pena que deve ser realizada pelo juízo da vara de origem, sob pena de supressão de instância. Devolução dos autos ao primeiro grau para realização da individualização da pena, com base no tipo penal previsto no art. 155, caput, do Código Penal. 4. Recurso conhecido e provido e, de ofício, determinado o envio dos autos ao primeiro grau para realização da dosimetria da pena. (TJSP; Apelação Criminal 1500022-87.2019.8.26.0205; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Getulina - Vara Única; Data do Julgamento: 31/01/2022; Data de Registro: 31/01/2022) - grifei.

Ademais, as declarações da vítima Vera, do representante da vítima Ezequiel e da vítima Amanda Letícia se mantiveram coesas e harmônicas, tanto na fase policial, quanto em juízo, reconhecendo o acusado como aquele quem subtraiu dois botijões de gás, um de cada vítima.

Da mesma forma, os policiais militares confirmaram o envolvimento do réu com o ilícito cometido, como pode ser observado dos depoimentos acima transcritos. Isso posto, é oportuno mencionar que a jurisprudência confere regular eficácia probatória ao testemunho de policial relativo a fatos presenciados no exercício de sua função:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada" (STJ, 5ª Turma, HC nº 115516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Data do julgamento: 03/02/2009, Data da publicação: 09/03/2009).

APELAÇÃO CRIMINAL - Art. 16, "caput", da Lei 10.826/03 - Recurso da defesa - Absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas - Improcedência - Os firmes e coesos depoimentos dos policiais militares reputam-se suficientes para a comprovação dos fatos - Atipicidade - Inadmissibilidade - Delito de perigo abstrato que não requer, para sua caracterização, a demonstração de qualquer situação de risco no caso concreto - Precedentes do C. STJ - Potencialidade lesiva das munições constatada por laudo pericial - Necessária a desclassificação para crime de posse de arma/munição de uso permitido (art. 12, "caput", da Lei 10.826/03) - Aplicação da 'novatio legis in melius' - Superveniência da portaria 1.222 de 12/08/2019 e do decreto 9.847/2019, que reclassificaram as armas e munições de uso permitido e restrito ou proibido - Penas redimensionadas - Recurso defensivo parcialmente provido". (TJSP, 8ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 0001753-88.2018.8.26.0542, Rel. Des. Sérgio Ribas, Data do julgamento: 21/12/2020, Data da publicação 21/12/2020) Em outras palavras, a versão trazida pelas vítimas e pelas testemunhas policiais foi firme, coesa, mantendo-se íntegra desde a fase policial, além de ser

corroborada com os elementos materiais apresentados, não tendo sido apresentada qualquer razão para que se possa desacreditar de suas narrativas. Outrossim, em solo policial, o acusado confessou parcialmente a prática dos delitos - fls. 43/44. Em juízo, por sua vez, narrou que subtraiu os três objetos. Encerrada a exposição da prova oral fornecida pelo representante da vítima Prefeitura Municipal de Reginópolis, pela vítima Vera, pela vítima Amanda Letícia, pelas testemunhas e pelo réu, convém salientar que não há qualquer dúvida quanto à materialidade e autoria dos fatos narrados na denúncia oferecida pelo Ministério Público.

Desse modo, destaco que o pretendido reconhecimento da atipicidade material pretendido pela defesa do réu não tem razão para prosperar.

O Supremo Tribunal Federal fixou como necessário para a aferição do relevo material da tipicidade penal a presença de quatro vetores. São eles a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. E, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é inaplicável o princípio da insignificância quando o valor da res furtiva é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

E visto que o valor dos objetos subtraídos pelo réu foi de R\$ 1.240,00 (um mil duzentos e quarenta reais), e o salário mínimo vigente na época correspondia a R\$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), a res furtiva, portanto, supera 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na época dos fatos. Logo, não há concluir pela inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Vale registrar, ainda, que o réu tem outras passagens por crimes patrimoniais. Além disso, em que pese afirme necessitar de um botijão de gás, narra em juízo que subtraiu dois na intenção de vender um deles. Ou seja, não há que se falar em reduzido grau de reprovabilidade da conduta do réu.

Quanto à incidência da majorante do repouso noturno, esta deve ser reconhecida. No caso em tela, incide a causa de aumento de pena prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal, porque os fatos ocorreram durante a madrugada, no período de repouso noturno, o que facilita sobremaneira a prática da subtração, pelo que é devido o acréscimo de pena. Para tanto, nota-se o depoimento da vítimas, que afirmam terem notado o desaparecimento dos botijões de gás no primeiro horário ao acordar para ir trabalhar, bem como afirma a vítima Amanda que confirma que estava na madrugada, na praça, quando deu por falta de seu aparelho telefônico.

Constatada a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade da conduta imputada ao réu, passo a dosar a pena, de forma conjunta aos três delitos, a fim de se evitar repetição necessária.

Primeira etapa: Análise individualmente cada uma das circunstâncias judiciais.

A) Culpabilidade: O dolo no caso permaneceu dentro do ínsito ao tipo penal, não implicando o aumento da pena. Portanto, indevido o aumento da pena.

B) Antecedentes: O réu não possui antecedentes, sob pena de bis in idem.

C) Conduta social: Não há informações referentes à conduta social do réu. Assim, incabível o agravamento da pena.

D) Personalidade: Não há informação referentes à personalidade do réu. Por conseguinte, incompatível o acréscimo da pena.

E) Motivos do crime: A motivação do crime é normal ao tipo penal, qual seja, fácil aumento patrimonial. Logo, imprópria a gradação da pena.

F) Circunstâncias do crime: São normais à espécie.

G) Consequências do crime: Nada a justificar o acréscimo da pena.

H) Comportamento da vítima: Em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Por conseguinte, incabível a diminuição da pena.

Da análise das circunstâncias judiciais, fixo, na primeira fase, a pena em 1 (um) de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, para cada delito.

Segunda etapa: Presentes circunstâncias agravante e atenuante.

Neste sentido, verifica-se a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, d, do Código Penal) e agravante da multireincidência (fls. 90/91), razão pela qual considero a uma agravante da reincidência compensada com a atenuante da confissão, majorando a pena em 1/6, fixando-a, assim, em 1 (um)

e 2 (meses) de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal, para cada delito. Terceira etapa: Não concorrem causas de diminuição de pena. Incide a causa de aumento prevista no artigo 155, §1º, do Código Penal, motivo pelo qual elevo a pena em 1/3, fixando-a em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, para cada delito.

Quanto ao concursos, preceitua o art. 71, caput, do Código Penal: "Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços."

Nesse caminho, para o reconhecimento do crime continuado, há de se aferir a presença de quatro requisitos: a) pluralidade de condutas; b) pluralidade de crimes da mesma espécie, c) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes; e d) unidade de desígnios (consectário lógico da adoção, pelo ordenamento pátrio, da Teoria Objetivo-Subjetiva ou Mista, conforme entendimento jurisprudencial dominante).

É de se destacar, também, que a jurisprudência consagrou critério objetivo quanto à conexão temporal (STF, HC 89.573/PE - Informativo 456), pelo qual entre um crime e outro não pode transcorrer, em regra, hiato superior a trinta dias.

Dentro desse contexto, é de rigor a conclusão de que os delitos praticados em 14/08/2021 e em 15/08/2021, resultaram de uma mesma continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP).

Veja-se que todos esses delitos, da mesma espécie, foram praticados mediante mais de uma conduta, com o mesmo modus operandi. Ademais, respeitado o lapso temporal de no máximo trinta dias entre os delitos que ocorreram em datas próximas (14/08/2021 e 15/08/2021). Dessa forma, majoro a pena em 1/5, por serem três condutas delitivas.

Ausentes outras causas de aumento ou diminuição de pena, torno a pena definitiva em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade: Fechado, conforme artigo 33, § 2º, alínea a, do Código Penal, diante da reincidência do réu.

Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): Incabível. Em que pese o réu ter sido condenado a pena inferior a 4 anos (artigo 44, inciso I, do Código Penal), é reincidente em crime doloso (artigo 44, inciso II, do Código Penal).

Suspensão condicional da pena (artigo 77, do Código Penal): Inadmissível, porquanto o réu é reincidente em crime doloso (artigo 77, inciso I, do Código Penal).

Valor do dia-multa (artigo 49, §1º, do Código Penal): Ausentes elementos de informação que demonstrem que o réu possui capacidade econômica distinta, atribuo o valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, a cada dia-multa.

DECIDO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu JULIANO RAFAEL BARRETO à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 (dezesesseis) dias-multa, atribuído a cada dia-multa a importância de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, em virtude da conduta descrita no artigo 155, §1º, por três vezes, nos termos do artigo 71, todos do Código Penal.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade diante da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Todavia, considerando que o sentenciado foi assistido por advogado nomeado nos termos do convênio com a Defensoria Pública, associado às circunstâncias do processo, tudo indica sua insuficiência de recursos para fazer frente a esse débito, motivo pelo qual desde logo lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça e determino a suspensão das condenações pecuniárias contidas nesse parágrafo, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil.

Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários advocatícios do convênio firmado entre OAB/SP e DPE/SP. Elabore-se a competente certidão de honorários advocatícios.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, oficie-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), e ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo (TRE-SP), comunicando-os acerca do veredito condenatório, e intime-se o réu em cumprimento ao disposto no parágrafo § 1º, do artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro.

Sentença registrada eletronicamente.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Pirajuí, 11 de agosto de 2022.